

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2201/2535

นาย วีระ ผ่องอำ พันธุ์
นาง แสง เพ็ญ สุวรรณกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 154

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 177 วรรคสอง

การสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา 154 วรรคสองอาจจะเป็นการแสดงออกของผู้ได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธหนี้ของโจทก์อย่างเดียวโดยมิได้ยกเงื่อนไขขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เป็นการสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลานั้นโดยปริยาย ศาลจะหยิบยกปัญหาเรื่องเงื่อนไขขึ้นวินิจฉัยเองไม่ได้ เพราะมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์พร้อมที่จะชำระราคาที่ดินพิพาททั้งหมดให้จำเลยที่ 1 และแจ้งให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ตามนัด ทั้งต่อมายังมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทกับให้รับชำระราคาจากโจทก์ก่อนครบกำหนดเงื่อนไขได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาจะซื้อขาย ขอให้จำเลยที่ 1 รับเงินค่าที่ดินจากโจทก์จำนวน 600,000 บาท และโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4424 หมู่ที่ 10 ตำบล

หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีให้โจทก์ทันทีโดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออก
ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งสิ้น หากจำเลยที่ 1 ไม่ไปทำการโอนให้
ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1

1
ในชั้นรับคำฟ้องศาลชั้นต้นยกฟ้องจำเลยที่ 2 เนื่องจากเป็นตัวแทนของจำเลยที่

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4424 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจากจำเลยที่ 1 มานาน
ประมาณ 8-9 ปี โดยทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ปีละครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1
มกราคม 2529 ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 1 มกราคม 2530 ระหว่างที่สัญญาเช่ายังไม่
ครบกำหนด วันที่ 25 สิงหาคม 2529 จำเลยที่ 1 พร้อมตัวแทนได้รพบโจทก์ที่บ้าน
ทั้งวันเพื่อให้โจทก์นำเงินค่าที่ดินมาชำระแก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญา แต่โจทก์ก็ไม่ได้
นำเงินมาชำระ ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 จึงได้ให้ทนายมีหนังสือบอก
เลิกสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ทราบและไม่เคยได้รับคำนัดหมายจาก
โจทก์ที่จะนำเงินไปชำระค่าที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับชำระเงินจำนวน 600,000 บาทจากโจทก์
และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4424 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอน
หากจำเลยที่ 1 ไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจะซื้อขายที่ดินที่กำหนดให้โจทก์
ผ่อนชำระราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2529 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินเอาไว้เท่ากับ

ไม่มีข้อสัญญาดังกล่าว โจทก์จึงต้องชำระเงิน 600,000 บาท และจำเลยที่ 1 ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่ 31 มกราคม 2530 ตามข้อกำหนดในสัญญาและข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีตามสัญญาทั้งสองฝ่าย โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามสัญญาก่อนถึงกำหนดแห่งเงื่อนไขเริ่มต้นดังกล่าวไม่ได้ พินาศกลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2529 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 สัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงกันว่า จำเลยที่ 1 ตกลงขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4424 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา พร้อมด้วยโทรศัพท์และสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ในราคา 600,000 บาท โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 1 จำนวน 2,000 บาทแล้ว และโจทก์จะต้องชำระราคาส່วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 31 มกราคม 2530 พร้อมกันนั้นจำเลยที่ 1 จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ด้วย ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2529 โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ไปสำนักงานที่ดินเพื่อรับเงินราคาที่ดินทั้งหมดจากโจทก์และให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ไปพบโจทก์ และปฏิเสธไม่ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้ให้ทนายความทำหนังสือบอกเลิกสัญญาพร้อมคืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2530 คดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยที่ 1 ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2530 อันเป็นวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทได้หรือไม่ พิจารณาคำแล้ว เห็นว่า แม้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข 1

กำหนดให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่ 31 มกราคม 2530 อันเป็น
เงื่อนไขเริ่มต้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 วรรคแรก
บัญญัติไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้คือจำเลยที่
1 ที่ยังไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ก็ตามแต่ในวรรคสองของมาตรา
ดังกล่าวนี้ บัญญัติว่า ประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลานั้นฝ่ายใดจะสูญเสียก็ได้ การสละ
ประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี้กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการ
แสดงออกของผู้ได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนไขโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ในกรณีที่มี
คดีมาสู่ศาล หากจำเลยที่ 1 ประสงค์จะได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนไขตามสัญญาจะ
ซื้อขายที่ดินพิพาทดังกล่าว จำเลยที่ 1 ก็จะต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีเอาไว้เมื่อจำเลย
ที่ 1 ให้การเพียงปฏิเสธหนึ่งของโจทก์อย่างเดียวโดยมิได้ยกเงื่อนไขนั้นมาเป็นข้อ
ต่อสู้ จึงเท่ากับเป็นการสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขนั้นโดยปริยายดังนั้นศาลจะ
หยิบยกปัญหาเรื่องเงื่อนไขขึ้นวินิจฉัยเองไม่ได้เพราะมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลอุทธรณ์นำปัญหาเรื่องเงื่อนไขขึ้นวินิจฉัยจึง
เป็นการไม่ชอบอย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์พร้อมที่จะชำระราคาที่ดิน
พิพาททั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 1 และแจ้งให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่
โจทก์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2529 แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์
ตามนัดทั้งยังให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2529 พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการโต้
แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงมี
อำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์พร้อมกับรับชำระ
ราคาทั้งหมดไปจากโจทก์ก่อนครบกำหนดเงื่อนไขได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้
ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ